

1502027-85.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... situação foi resolvida. Interpretou o roubo erroneamente. Vagner disse que a câmera desapareceu no dia em que apenas Ronaldo estava na barbearia e então interpretou que Ronaldo a havia subtraído. A quitação do equipamento ocorreu em meados de agosto ou setembro de 2020 (mídia digital).

A testemunha de acusação Vagner França, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502027-85.2020.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502027-85.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2114890/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 7258215 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4257/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2114890 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ronaldo Cristhian de Lima Gregatti

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra RONALDO CRISTHIAN DE LIMA GREGATTI, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal, pois, entre os dias 01 e 15 de fevereiro de 2019, o denunciado apropriou-se de coisa alheia móvel consistente em uma máquina digital fotográfica da marca Sony, modelo Nex-5NK/SQ APHA e um flash, avaliados em R\$ 7.199,10 (conforme auto de avaliação), de propriedade de Nassif Araújo.

A denúncia foi recebida (fl. 25).

O denunciado foi citado (fl. 56) e apresentou resposta à acusação (fls. 62/68).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. O réu não compareceu à audiência de forma injustificada, sendo-lhe decretada a revelia (fl. 148).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, por estarem demonstradas materialidade e autoria do delito (fls.

156/158).

A Defesa, preliminarmente, alegou que a denúncia é inepta. Pediu a nulidade por ausência de interrogatório e reabertura da instrução. Pleiteou a absolvição do réu, por ausência de crime (fls. 188/192).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de inépcia da denúncia arguida pela Defesa diz respeito ao mérito, e com ele será analisada.

A alegação de nulidade em razão da não realização do interrogatório do acusado não merece acolhida. Sustenta a Defesa que o réu informou a seu anterior Advogado a alteração de seu endereço, contudo, por razões alheias à sua vontade, tal informação não foi trazida aos autos. Com isso, o réu não foi intimado sobre a audiência e deixou de participar do ato, causando prejuízo à sua defesa. Ressalto, no entanto, que eventual falha/omissão do Advogado que antes patrocinava os interesses do réu não maculam a marcha processual. Além disso, o réu possui acesso aos autos digitais através de senha informada quando de sua citação (fls. 51/58) e poderia acompanhar se seu novo endereço havia sido informado pelo Advogado, já que a comunicação de alteração de endereço compete à parte. Sendo assim, não há que se falar em nulidade.

Passo ao mérito.

A denúncia imputa ao réu a prática do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal.

No entanto, as provas produzidas nos autos não são suficientes para demonstrar que o réu agiu com dolo de apropriar-se, elemento indispensável para a configuração do delito.

A vítima Nassif Araújo, em solo policial, ratificou as informações prestadas no boletim de ocorrência (fls. 14). Em juízo, relatou que deixou a câmera com Vagner, na barbearia deste, pois acreditava que ele compraria o bem. Posteriormente, procurou Vagner para saber se fariam negócio, quando foi informado por ele que a máquina havia desaparecido da barbearia em uma oportunidade em que o acusado estava presente. Contatou o réu e foi informado que ele já havia vendido o equipamento. Ronaldo alegou que realizaria o pagamento aos poucos, porém não aceitou. Falou a Ronaldo que o preço do equipamento era R\$500,00. Ronaldo e Vagner se desentenderam, então, resolveu registrar a ocorrência. No final de 2020, Ronaldo pagou pela câmera e a vítima lhe forneceu recibo, dando a questão por encerrada. A situação foi resolvida. Interpretou o roubo erroneamente. Vagner disse que a câmera desapareceu no dia em que apenas Ronaldo estava na barbearia e então interpretou que Ronaldo a havia subtraído. A quitação do equipamento ocorreu em meados de agosto ou setembro de 2020 (mídia digital).

A testemunha de acusação Vagner França, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 12. Em juízo, relatou que Ronaldo disse precisar de uma máquina fotográfica para trabalhar. Empréstou o bem para o réu. Após algum tempo a vítima pediu o equipamento de volta. Quando pediu o equipamento ao acusado, ele disse "a máquina já era". O réu não poderia se desfazer da máquina, pois ela havia sido emprestada. Ronaldo realizou o pagamento para Nassif (mídia digital).

O réu Ronaldo Cristian Grenatti, em solo policial, relatou que não conhece a vítima. Pegou a câmera emprestada com Vagner para trabalhar com publicidade para ele. Queria adquirir o bem. Vagner lhe disse para utilizar a máquina e posteriormente acertavam o valor. Usou o aparelho por aproximadamente três meses, depois realizou uma troca em outro equipamento de filmagem. Não possui qualquer informação sobre o indivíduo que realizou a troca, pois anunciou a máquina em um grupo no facebook e apagou o contato dele. Já se desfez da filmadora pelo valor de R\$680,00. Não se recorda para quem fez a venda. Em momento algum foi procurado por Nassif. Vendeu a máquina, pois acreditava ter feito negócio com Vagner. Em outubro, Vagner disse que o equipamento não era dele e pediu que devolvesse. Informou que não estava mais com o bem. Vagner disse que iria resolver a situação. Não furtou a câmera. Vagner era seu amigo (fls. 10/11). Em juízo, não compareceu, injustificadamente, motivo pelo qual foi decretada revelia (fls. 148).

Relatou a vítima que deixou a câmera com Vagner, na barbearia deste, para que ele a

testasse, pois acreditava que ele compraria o equipamento. Posteriormente, procurou Vagner para saber se fariam negócio, quando foi informado por ele que a máquina havia desaparecido da barbearia em uma oportunidade em que o acusado estava presente. A vítima afirmou em juízo que interpretou erroneamente a situação, acreditando que sua câmera havia sido furtada por Ronaldo, ora réu. A vítima, então, colheu informações e contatou o réu, que disse que já havia vendido o equipamento. O réu então propôs pagar a câmera aos poucos à vítima, que não aceitou. Por fim, a vítima relatou eu no final do ano de 2020 (em meados de agosto ou setembro), o réu pagou integralmente o valor do equipamento e a vítima deu-lhe quitação, ficando a situação resolvida de sua parte.

O réu, em solo policial, disse que não conhecia a vítima, o que foi corroborado pelo depoimento prestado pela própria vítima. Relatou que conhece Vagner França, que foi quem lhe emprestou a câmera fotográfica para testar e realizar trabalhos de publicidade. Disse que ficou com a câmera, pois perguntou a Vagner se ele teria interesse de vendê-la, ao que Vagner falou que sim e disse para que o réu fosse usando a câmera e depois acertariam. Ficou cerca de dois ou três meses com a câmera e depois a vendeu, pois acreditou que já havia fechado negócio com Vagner.

Vagner, ouvido em juízo, confirmou que emprestou a câmera da vítima para o réu, pois ele precisava de uma máquina fotográfica para trabalhar. Quando a vítima pediu a câmera, Vagner procurou o réu, que disse que o equipamento já tinha sido vendido. Pela narrativa dos fatos, não é possível concluir que o réu agiu com dolo específico. Com efeito, ficou claro que Vagner emprestou a câmera para o réu, como se sua fosse. Além disso, Vagner apenas solicitou do réu a devolução da câmera quando foi cobrado pela vítima. Embora não tenha ficado esclarecido exatamente o negócio feito entre Vagner e o réu, depreende-se que a negociação gerou para o réu a expectativa de aquisição da câmera, que somente foi desfeita quando a vítima cobrou de Vagner a devolução do equipamento.

Para a configuração do crime de apropriação indébita, necessária a comprovação do dolo específico. Nesse sentido:

Apelação. Apropriação Indébita. Sentença absolutória. Autoria e materialidade demonstrados. Dolo, contudo, não evidenciado. Exigência da presença do dolo específico. Não comprovação. Descumprimento de obrigação contratual. Conduta atípica. Manutenção da absolvição. Recursos desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1505192-11.2019.8.26.0344; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022) - grifei

Os fatos narrados nos autos podem até indicar uma responsabilização no campo civil, pois o acusado acabou vendendo o bem pertencente à vítima, contudo não há elementos suficientes que indiquem de forma efetiva o elemento subjetivo do tipo penal.

Ressalte-se, ainda, que o réu pagou à vítima o valor por ela cobrado pela câmera, recebendo plena quitação.

Portanto, não ficou caracterizada a intenção de apropriar-se do bem pertencente à vítima, elemento indispensável à caracterização do tipo penal.

Diante da insuficiência de provas para condenação do réu, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu RONALDO CRISTHIAN DE LIMA GREGATTI da imputação da prática do crime previsto no artigo 168, caput, do Código Penal, com fundamento no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, com as comunicações e cautelas de praxe, archive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA